



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001207/2009/CA1

///raná, 23 de agosto de 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"ORTEGA ROLANDO C/ EST NAC-
MRIO DE DEF S/ ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21001207/2009/CA1,
provenientes del Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de
Paraná; y,

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del
Tribunal en virtud del recurso extraordinario interpuesto a
fs. 87/97 por el representante del Estado Nacional, contra
la resolución de fs. 82/85 que rechaza el recurso de
apelación deducido por la demandada y confirma la sentencia
apelada con costas. Regula los honorarios y tiene presente
las reservas del caso federal efectuadas.

Que -en síntesis- la sentencia de primera instancia
desestimó la excepción de incompetencia articulada y de
prescripción planteadas por la demandada, hizo lugar
parcialmente a la demanda entablada y condenó al Estado
Nacional Ministerio de Defensa a abonar con carácter
remuneratorio los aumentos previstos en los decretos
1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09, conforme las
pautas vertidas precedentemente y por la Excma. Corte
Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Zanotti" con
más los intereses, hasta la entrada en vigencia del Decreto
1305/2012.

A fs. 100/105 vta. la parte actora contesta el
traslado efectuado y quedan estos actuados en estado de
resolver a fs. 106.

II- a) Que, el impugnante sostiene que se encuentran
cumplimentados los requisitos comunes exigidos para la



procedencia del remedio intentado, a saber: existencia de sentencia definitiva emanada del superior tribunal de la causa, la que le genera gravamen irreparable, el oportuno planteo de la cuestión federal y la interposición dentro de los plazos establecidos en la ley procesal vigente. Posteriormente expone los fundamentos del recurso, invocando que existe cuestión federal por estar en juego la interpretación de los decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09. Cita jurisprudencia. Finalmente expresa que la cuestión ha devenido abstracta en virtud del dictado del decreto 1305/2012 que suprimió los suplementos reclamados en autos.

b) Que la parte actora al contestar el traslado del recurso extraordinario interpuesto por la contraria, por los fundamentos que expone, solicita se desestime, con costas.

III- a) Que, el recurrente ha cumplido con los requisitos formales de reserva de la cuestión federal e interposición en término, por lo que corresponde analizar la admisibilidad o no del recurso extraordinario interpuesto.

b) Que, en cuanto a la cuestión federal planteada, cabe destacar que según la tradicional clasificación de Imaz y Rey, las cuestiones federales simples son las que solamente versan sobre la interpretación de la Constitución Nacional, las leyes federales, los tratados con potencias extranjeras, las reglamentaciones y demás normas federales, y los actos federales de las autoridades nacionales.

Se observa que la cuestión planteada refiere a la interpretación y validez de normas y decretos de naturaleza





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001207/2009/CA1

netamente federal, configurándose en la especie, un supuesto de cuestión federal simple, por lo que corresponde admitir el remedio interesado.

“La existencia de cuestión federal referente a la interpretación de las leyes nacionales federales, tratados internacionales de índole federal, y demás normas o actos integrantes del derecho federal ha sido permanentemente reconocida por la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, de acuerdo con el art. 14 de la ley 48" (por ejemplo Fallos: 187:93; 193:115; 248:412; 284:417; 296:277; 300:51; 302:1560; 307:1083; 307:1371, etc.), cit. en Guastavino, Elías P. “Recurso extraordinario de inconstitucionalidad”, t. I, Ed. La Rocca, Bs.As., 1992, p. 429.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Admitir el recurso extraordinario interpuesto en cuanto a la cuestión federal simple y, en consecuencia, disponer la elevación de estos actuados a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que queda a cargo de la parte recurrente (art. 36 inc. 1 CPCCN).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cúmplase.

CINTIA GRACIELA GOMEZ

DANIEL EDGARDO ALONSO

MATEO JOSE BUSANICHE

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

Fecha de firma: 23/08/2017

Alta en sistema: 25/08/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,



#3469222#186244559#20170825083943187